

소 장

원 고 홍 길 동 (123456-1234567)
서울특별시 ○○구 ○○로 12, 3층
전화 010-1234-5678 전자우편 hong@example.com

피 고 김 철 수 (654321-1234567)
서울특별시 ○○구 ○○로 67, 202호
전화 010-1111-1111

임대차보증금반환 청구의 소

소송목적의 값	10,000,000원
채부할 인지액	50,000원
송달료	156,000원

청 구 취 지

- 피고는 원고에게 10,000,000원 및 이에 대하여 2026. 1. 4.부터 이 사건 소장 부분 송달일까지는 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
 - 소송비용은 피고가 부담한다.
 - 제1항은 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 임대차계약의 체결

원고는 2024. 1. 1. 피고로부터 서울특별시 ○○구 ○○로 45, 201호(이하 ‘이 사건 주택’)을 임대차보증금 10,000,000원, 월 차임 500,000원, 임대차기간 2024. 1. 1.부터 2026. 1. 1.까지로 정하여 임차하였고(갑 제1호증), 같은 날 피고에게 보증금 10,000,000원을 모두 지급하였습니다(갑 제2호증).

2. 임대차의 종료와 주택의 인도

원고는 임대차기간 만료 2개월 전인 2025. 10. 20. 피고에게 계약을 갱신하지 않겠다는 뜻을 문자메시지로 통지하였으므로 이 사건 임대차계약은 2026. 1. 1. 기간 만료로 종료되었습니다. 원고는 2026. 1. 3. 이 사건 주택을 피고에게 인도하고 현관 비밀번호를 알려 주었습니다(갑 제4호증).

3. 피고의 반환 거부

그런데 피고는 도배·장판 교체비 1,200,000원을 공제하겠다는 말만 되풀이하며 현재까지 보증금을 한 푼도 돌려주지 않고 있습니다. 원고는 2026. 1. 20. 임차권등기를 마쳤고(갑 제3호증), 2026. 2. 2. 내용증명으로 반환을 최고하였으나 피고는 이를 받고도 답하지 않았습니다(갑 제5호증).

4. 결론

따라서 피고는 원고에게 보증금 10,000,000원 및 주택을 인도받은 다음 날인 2026. 1. 4.부터 이 사건 소장 부분 송달일까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특레법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있으므로, 원고는 청구취지와 같은 판결을 구합니다.

입 증 방 법

- | | |
|-----------|------------------|
| 1. 갑 제1호증 | 임대차계약서 |
| 1. 갑 제2호증 | 보증금 입금확인증 |
| 1. 갑 제3호증 | 등기사항전부증명서(임차권등기) |
| 1. 갑 제4호증 | 문자메시지 내역 |

1. 갑 제5호증 내용증명 및 배달증명서

첨 부 서 류

1. 위 입증방법 각 1통

1. 소장 부분 1통

1. 송달료납부서 1통

2026. 2. 14.

위 원고 홍 길 동 (서명 또는 날인)

서울중앙지방법원 귀중